



P U T U S A N

Nomor 168 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **SRI WAHYUNING Alias ANING Binti YASTO;**

Tempat Lahir : Purwodadi;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/22 Desember 1977;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Keongan, Kelurahan Bawen,
Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Mantan Karyawan PT Woori
Sukses Apparel;

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 31 Juli 2019 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **SRI WAHYUNING Alias ANING Binti YASTO (almarhum)**, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 168 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan diancam karena penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SRI WAHYUNING Alias ANING Binti (almarhum) YASTO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan seluruh masa tahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar bukti transfer dari accounting ke rekening Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran pelunasan;
 - Surat Pengangkatan menjadi karyawan di PT Woori Sukses Apparel;
 - Surat Pengangkatan Karyawan Tetap;
 - Slip Gaji Tersangka;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tersangka sudah tidak menjadi karyawan;
 - Audit internal;
 - 1 (satu) lembar Surat Peringatan dari BCA Finance tanggal 9 februari 2017;
 - 1 (satu) lembar formulir aplikasi pembiayaan BCA Finance Honda Mobilio;
 - 1 (satu) lembar formulir aplikasi pembiayaan BCA Finance Toyota Inova;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Keterangan Domisili Perusahaan;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP suami Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KK Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar Personal Data dan Report RO (catatan) Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan Terdakwa;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) buah BPKB Mobil Honda Mobilio dengan Nomor : L 13432885 atas nama PT Woori Sukses Apparel ;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 168 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Woori Sukses Apparel melalui saksi Henik Anggraeni binti Bagio Wiratno;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 447/Pid.B/2019/PN Smg, tanggal 4 September 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SRI WAHYUNING Alias ANING Binti (almarhum) YASTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SRI WAHYUNING Alias ANING Binti YASTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar bukti transfer dari accounting ke rekening Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran pelunasan;
 - Surat Pengangkatan menjadi karyawan di PT Woori Sukses Apparel;
 - Surat Pengangkatan Karyawan Tetap;
 - Slip Gaji Tersangka;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tersangka sudah tidak menjadi karyawan;
 - Audit internal;
 - 1 (satu) lembar Surat Peringatan dari BCA Finance tanggal 9 februari 2017;
 - 1 (satu) lembar formulir aplikasi pembiayaan BCA Finance Honda Mobilio;
 - 1 (satu) lembar formulir aplikasi pembiayaan BCA Finance Toyota Inova;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Keterangan Domisili Perusahaan;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP suami Terdakwa;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 168 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi KK Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar Personal Data dan Report RO (catatan) Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan Terdakwa;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah BPKB Mobil Honda Mobilio dengan Nomor : L 13432885 atas nama PT Woori Sukses Apparel

Dikembalikan kepada PT Woori Sukses Apparel melalui saksi Henik Anggraeni binti Bagio Wiratno;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 307/PID/2019/PT SMG, tanggal 24 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 447/Pid.B/2019/PN Smg tanggal 4 September 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Kasasi/Akta.Pid/2019/PN Smg, *juncto* Nomor 447/Pid.B/2019/PN Smg, *juncto* Nomor 307/PID/2019/PT SMG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 November 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 November 2019;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 168 K/Pid/2020



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tanggal 18 November 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada tanggal 21 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti perbuatan Terdakwa selaku General Affair PT Woori Sukses Apparel telah melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa telah membeli secara kredit 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio sebagai kendaraan operasional perusahaan melalui PT BCA Finance dengan nama Terdakwa sebagai pemohon kredit karena ijin usaha PT Woori Sukses Apparel belum terbit, namun setelah mobil tersebut dilunasi oleh PT Woori Sukses Apparel, ternyata Terdakwa tidak mau menandatangani surat kuasa

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 168 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan BPKB mobil Honda Mobilio sehingga BPKB atas nama PT Woori Sukses Apparel tersebut tidak bisa diambil dari PT BCA Finance;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti*, yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun telah mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **13 Februari 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 168 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.,

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 27 MEI 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 168 K/Pid/2020